

OF. N°.: 0065/2023

ANT.: No hay.

ADJ.: ANEXOS N° 1, N° 2, N° 3

MAT.: Informa hallazgos preliminares de la visita al
C.P. Arica.

Santiago, 25 de abril de 2023

A : SEBASTIÁN URRRA PALMA
DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE

DE : GERMÁN DÍAZ URRUTIA
COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

De nuestra consideración:

1. Los días 11 y 12 de abril del año en curso el Comité de Prevención contra la Tortura (CPT) realizó una visita preventiva al Complejo Penitenciario de Arica, Región de Arica y Parinacota. En relación a ésta, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento por la recepción y colaboración prestada tanto por el Jefe de Unidad subrogante, Comandante Francisco Figueroa, como por las y los funcionarios de Gendarmería de Chile en todo momento. Asimismo, mediante la presente comunicación quisiéramos informarle respecto de hallazgos preliminares de la visita, sin perjuicio de que estos serán detallados en un informe posterior.
2. Tanto la visita, como el presente Oficio, se fundan en las facultades y atribuciones asignadas al Comité bajo la Ley N°21.154, que le permiten examinar las condiciones de las personas privadas de libertad, realizando visitas de monitoreo de los centros de privación de libertad y visitas ad hoc, sin previo aviso, ante denuncias específicas de hechos que pudieran constituir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o ante denuncias por represalias que pudieren sufrir las personas privadas de libertad como consecuencia de las visitas realizadas. Lo anterior, con el objeto de adoptar las medidas pertinentes que señala esta ley. En particular, el artículo 3 Letra g) de la Ley N° 21.154 le permite al Comité formular recomendaciones a las autoridades competentes del servicio responsable del lugar de privación de libertad, de manera de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, respecto de las personas privadas de libertad. Además, el artículo 10 de la presente normativa establece el deber del CPT de denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que revistan riesgo vital para las personas privadas de libertad o sean víctimas de los actos definidos como tortura.
3. Como se señaló el primer día de la visita en reunión inicial, el objetivo principal fue conocer los factores de riesgo asociados al **trato y medidas de protección**, especialmente en relación al trato de funcionarios a internos, a la violencia entre internos, a los canales de denuncia existentes y la protección ante represalias. Además, se puso especial foco en conocer la situación en que se encuentran las personas residentes en un **régimen de aislamiento y/o de máxima seguridad** en la unidad.
4. Para cumplir con este cometido, se realizaron una serie de actividades de levantamiento de información, tales como entrevistas a personas privadas de libertad, entrevistas a funcionarios uniformados y civiles de la unidad, revisión de registros y observación de espacios y dinámicas de distintas secciones de la unidad.
5. Por el momento, el CPT informa de los siguientes hallazgos:
 - a. Respecto al **uso del tiempo y acceso a oferta programática de reinserción social**, se observa con preocupación el casi nulo acceso a actividades formativas, laborales o recreativas de la población que reside en el módulo 1 (ex A3) y el módulo 6 (ex C4), incidiendo directamente en la imposibilidad de hacer conducta y constituyéndose, además, en un factor detonante de situaciones de violencia, considerando en especial lo restrictivo del régimen y los períodos prolongados que pasan muchas personas en estos módulos, algunas personas estaban hace más de 6 meses. Preocupa el que no se autorice

el acceso a libros, televisión o radio a las personas que se encuentran en la Unidad Especial de Alta Seguridad, toda vez que la Res.Ex. N°2250 31.08.1999 que Aprueba manual de organización y funcionamiento de la Unidad Especial de Alta Seguridad del Complejo Penitenciario de Arica no menciona ese tipo de restricciones.

- b. Relacionado con lo anterior, se constata la existencia de celdas con 2 personas al interior del módulo 1, a las cuales se les aplica un régimen **de máxima seguridad, se trata de internos reclusos en este lugar por las sanciones del artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios**. Sin perjuicio de ser este el marco normativo, en virtud de la información levantada, la realidad es que el sometimiento a este régimen de máxima seguridad, no se encontraría fundamentado, por tratarse de sanciones al régimen disciplinario sin un carácter de reiterado, aplicado de forma extendida, sin revisión de la medida y más allá de los plazos establecidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.
 - c. El CPT observa que, en el Módulo 1 (Máxima Seguridad) se impone de manera sistemática un **régimen de aislamiento en solitario** de 23 horas diarias de encierro con una hora de patio por más de 15 días, y de manera semejante, un régimen de encierro prolongado a personas con segmentación agotada o cumpliendo una sanción del artículo 28 del REP, lo cual contraviene abiertamente estándares internacionales, particularmente lo señalado en la reglas 43 y 44 de Nelson Mandela (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos).
 - d. En términos generales el CPT tuvo acceso a todos los lugares y personas privadas de libertad conforme a las facultades legales que le otorga su mandato. Se observó además una buena disposición por parte de los funcionarios designados para acompañar al equipo, sin embargo, se debe consignar con preocupación que durante el primer día de visita hubo dificultades para encontrar a una persona que de acuerdo a listado vigente debía estar en el Módulo 1. Esta persona estuvo fuera toda la tarde pese a estar en un régimen que permite una sola hora de patio. También se constató in situ que no estuvo en enfermería. Esta situación impidió que se recolectara información sobre todas las personas que se encontraban en ese módulo, generando dudas sobre las razones de su ausencia en el momento de la visita. Lo anterior, obligó a volver al módulo el segundo día ya que fue la única persona que no pudo ser invitada a responder el cuestionario de carácter voluntario que se aplicó a todos los internos que ahí permanecen. Esta situación es contraria a la funciones y atribuciones del CPT, establecidas en el artículo 3, letra d de la ley 21.154.
 - e. El CPT advierte la existencia de **puntos ciegos** en las cámaras de los módulos, particularmente en las zonas de escaleras y comedores, lo que es un factor de riesgo de tortura y malos tratos.
 - f. En cuanto a las condiciones materiales observadas, preocupa especialmente la situación relacionada con el escaso **acceso al agua potable, las personas privadas de libertad utilizan baldes de agua** para lavarse y hacer uso del wc, lo que se constata en los módulos visitados. En ciertos casos las personas privadas de libertad reportaron que no se les permite adquirir agua embotellada o que esta ha sido requisada impidiendo subsanar la escasez de agua apta para el consumo humano.
 - g. Se observaron problemas relevantes relacionados a las **condiciones laborales de las/los funcionaria/os** de la unidad que desempeñan funciones de trato directo con la población penal. Una de las situaciones más críticamente reportadas tendría relación con la extensión de los turnos laborales, en un contexto de escasa dotación del personal. El CPT visualiza con preocupación la incidencia de las condiciones laborales en afectaciones de la salud mental de los funcionarios, especialmente en aspectos vinculados a un estado general de agotamiento y desgaste personal relacionado con el trabajo.
 - h. El CPT pudo constatar situaciones particulares que requieren de medidas urgentes. Estos casos se detallan en el **Anexo N°1** del presente documento.
6. Siguiendo el Art. 3 de la Ley 21.1554 que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Chile, se advierte que, no puede existir ningún tipo de **represalia** o castigo individual o colectivo

a cualquier funcionario/a o persona privada de libertad que haya conversado con el equipo de visita o que haya denunciado alguna situación.

7. Finalmente le agradecemos hacernos llegar la información solicitada en el **Anexo N° 2**, así como cualquier otro material que estime conveniente para nuestra labor. En conformidad con el artículo 3 letra f) de la Ley N° 21.154, existe un plazo de 20 días hábiles por parte de las autoridades para dar respuesta a las solicitudes de información que realiza el Comité para la Prevención de la Tortura.
8. Esperamos que estas observaciones puedan ser desde ya consideradas para iniciar una ruta de trabajo en conjunto, que permita reforzar los aspectos positivos y subsanar las deficiencias detectadas.
9. A continuación de este oficio, en el plazo aproximado de dos meses le haremos llegar un informe completo con el análisis de la información recopilada durante la visita, así como con las recomendaciones de mejoras, a fin de iniciar un diálogo sobre las mismas.
10. Ante cualquier duda u observación en relación a la visita, el desempeño de nuestro personal o el mandato del CPT, no dude en contactarnos.

Saluda Atte. a US.



LUIS VIAL RECABARREN

Experto Comité para la Prevención de la Tortura



PPM/SSL/mjf

Distribución:

- Director Nacional Gendarmería de Chile
- Director Regional de Arica y Parinacota de Gendarmería de Chile
- Alcaide C.P. Arica, Comandante Francisco Figueroa
- Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería de Chile
- Archivo CPT

ANEXO Nº1

Con ocasión de la visita se pudo conocer algunas situaciones de personas privadas de libertad con problemas especialmente relevantes, lo cual es motivo de gran preocupación por parte del CPT. Específicamente los casos y las solicitudes a US. por este organismo son los siguientes:

██████████. RUT ██████████ **Módulo 1 (Máxima Seguridad).**

REQUERIMIENTOS: Solicita atención dental.

Señala que sufre de problemas dentales que le generan dolor a diario.

██████████. RUT ██████████, **Módulo 1 (Máxima Seguridad).**

REQUERIMIENTOS: Se solicita evaluación psiquiátrica.

Se solicita evaluar la protección para compañeros de celda.

Michele lleva 6 meses en segmentación agotada, llegó trasladado de CP Antofagasta y está en espera de un nuevo traslado. Cumple una condena de 58 años que, según relata, comenzó en una condena de 17 años cuando él tenía 21, y fue aumentando porque reporta que ha cometido 8 homicidios de internos durante sus años de privación de libertad. Indica que padece de esquizofrenia paranoide con síntomas suicidas y lleva 7 meses sin tratamiento completo y desde que llegó a esta unidad, no ha sido visto por psiquiatra. Estos antecedentes permiten suponer un riesgo para sí mismo y para sus compañeros de celda y módulo, por lo que se sugiere realizar una evaluación psiquiátrica con urgencia.

██████████ RUT o ID. ██████████, **Módulo 6 (Ex C4).**

REQUERIMIENTOS: Se solicita evaluación psiquiátrica para retomar medicación

Se solicita evaluación médica y control por VIH.

Se solicita verificar que se le esté entregando tratamiento para VIH de manera oportuna. Señala que se le suspendió tratamiento de psicofármacos a pesar de tener diagnóstico de esquizofrenia (escucha voces en la noche).

██████████. **desconoce RUT, Módulo 1 (Máxima Seguridad).**

REQUERIMIENTOS: Atención médica de especialista en traumatología.

Solicita atención de especialista traumatólogo ya que debido a golpes sufridos recientemente una prótesis que posee en una de sus piernas se desplazó y presenta mucho dolor, en especial al caminar, lo que provoca problemas de movilidad. Además, por picada de zancudos ha tenido fiebre y dificultades para dormir.

██████████ ID ██████████, **Módulo 6 (Ex C4).**

REQUERIMIENTO: Evaluación psiquiátrica.

Indagación de las agresiones sufridas en módulo A9.

Jessid es una mujer trans que fue recientemente trasladada desde el módulo A-9 al módulo C4 (2° piso, ala norte) producto de una agresión que sufrió de otra persona privada de libertad. Sus compañera/os relatan que sufrió muchos abusos y agresiones en dicha dependencia. Jessid pareciera ser una persona con diagnóstico de salud mental. No ha podido contactar a su familia. Sus compañera/os refieren que ella vivía en situación de calle antes de su privación de libertad y que "no es para estar acá", aludiendo a su estado de salud mental. Se solicita asignación de abogado defensor para evaluación psiquiátrica y eventual peritaje para evaluar imputabilidad.

██████████ RUT o ID. ██████████ **Módulo 1 (Máxima Seguridad).**

REQUERIMIENTOS: Evaluación psiquiátrica y atención de salud.

Describe sensaciones relacionadas a una ansiedad generalizada (angustia, miedo, problemas para dormir de noche). Además, señala que imagina a una mujer por las noches que lo ahorca y pone en peligro. Se detectan rasgos psicóticos relacionados a alucinaciones. Además de lo asociado a salud mental, tiene una reacción alérgica a la picadura de zancudos. Solicita atención médica o tratamiento para esta molestia.

██████████ RUT o ID. ██████████, **Módulo 1 (2do Norte- Máxima Seguridad).**

REQUERIMIENTOS: Evaluación psiquiátrica por ideación suicida.

Requiere con urgencia atención de salud mental, tiene pensamientos recurrentes relacionados con hacerse daño o acabar con su vida, problemas para dormir (en promedio reporta 4 horas cada noche) y no tiene ganas de comer.

REDACTED RUT REDACTED **Módulo 6 (Ex C4).**

REQUERIMIENTOS: Evaluación psiquiátrica por ideación suicida recurrente y antecedentes familiares de suicidio.

Solicita defensor ya que requiere cambio de unidad penal, para tener acceso a visitas (es de Chañaral). Da cuenta además de ideaciones suicidas, lo que le genera angustia, considerando que mantiene antecedentes familiares de suicidio.

REDACTED RUT REDACTED **Módulo M1 (Máxima Seguridad).**

REQUERIMIENTO: Protección ante represalias por haber realizado denuncia contra funcionarios.
Se solicita evaluación psiquiátrica (por suspensión de tratamiento medicamentoso).

Sufre de represalias debido a una denuncia por malos tratos realizada en el pasado. En el C.P. Alto Hospicio residía en una dependencia para personas con diagnósticos de salud mental y estaba medicado. Actualmente relata que no está recibiendo medicamentos psiquiátricos. Solicita evaluación psiquiátrica. Isaac se encuentra en el módulo de máxima seguridad por segmentación agotada. No ha tenido visitas presenciales, solo breves llamadas por el teléfono público del módulo. Solicita que le den una videollamada.

REDACTED REDACTED **Módulo 6 (Ex C4)**

REQUERIMIENTO: Conocer estado de su denuncia por violación.
Separación de su victimario de acuerdo a normativa interna vigente (circular 171).
Denuncia constante hostigamiento y desprotección tras haber sido víctima de violación por parte de otro interno. Cada vez que sale a buscar agua, le gritan "rajao" entre otros improperios y/o sobrenombres degradantes. Relata que hechos ocurren en mayo de 2022 y que interpone denuncia pero que no conoce lo que ocurrió con dicha denuncia tras haberla cursado. Actualmente, según el denunciante, el victimario reside en el piso de abajo, en el piso 3 (víctima está en el 4to). Víctima dice que no ha recibido información alguna de defensa penitenciaria o Gendarmería de Chile sobre el proceso en su contra, tiene DPP, pero no tiene información sobre su caso de expulsión reciente, y le preocupa tener que convivir en el mismo módulo con su victimario mientras se ejecuta su expulsión, sobre todo porque desconoce qué pasó con la denuncia, duda si efectivamente se cursó (aunque dice que le hicieron constatación de lesiones) y si se puede solicitar traslado del victimario a otra dependencia.

REDACTED. RUT REDACTED **Módulo 1 (Máxima Seguridad).**

REQUERIMIENTOS: Solicita atención médica.
Solicita atención médica por problemas severos en su brazo izquierdo. Fue sometido a una operación y actualmente señala que siente dolor, cosquilleo y falta de movilidad.

ANEXO Nº2

Durante la visita del CPT varias personas privadas de libertad dieron cuenta de problemas de salud física y mental que requieren atención. A continuación, se exponen los casos y solicitudes que se recogen al respecto:

██████████ RUT ██████████ **Módulo 1.**

Requiere de atención dental por problemas que le generan un gran dolor de manera frecuente.

██████████ RUT ██████████ **Módulo 1.**

Requiere de atención dental por problemas que le generan un gran dolor a diario.

██████████ RUT ██████████ **-0. Módulo 1.**

Requiere atención de profesional de la salud mental.

██████████ RUT ██████████ **-3. Módulo 1.**

Requiere atención de profesional de la salud mental.

██████████ **Módulo 6.**

Necesita atención oftalmológica por pterigión, que se ha acentuado en su periodo recluso.

██████████ **No entrega RUT. Módulo 1.**

Requiere atención médica. Reporta dolor y otras molestias recurrentes en el pecho y está preocupado por la frecuencia de estos síntomas.

██████████ o. RUT ██████████ **-2. Módulo 1.**

Requiere atención médica. Describe dolor de testículos y dolor por cálculos renales.

██████████ RUT ██████████ **-7. Módulo 1.**

Requiere atención psiquiátrica. Reporta que su tratamiento medicamentoso fue suspendido y se siente en general descompensado.

██████████ RUT ██████████ **-2. Módulo 1.**

Requiere atención de profesionales de salud mental (tristeza extrema, desorientación espacio/temporal). También refiere problemas dentales.

██████████ RUT ██████████ **-3. Módulo 1.**

Necesita atención de salud por una infección en un pie que actualmente le causa mucho dolor y dificulta su movilidad. Además requiere control para afecciones crónicas.

██████████ ID ██████████ **Módulo 1.**

Requiere atención de profesionales de la salud mental.

██████████. ID ██████████ **Módulo 1.**

Requiere atención de salud por problemas que indican posible infección urinaria o problemas renales.

██████████ ID ██████████ **Módulo 1.**

Necesita atención médica por condición previa que se ha agravado en el último y para consultar por problemas persistentes para conciliar el sueño.

██████████ ID ██████████ **Módulo 6.**

Necesita evaluación por profesional de la salud mental.

██████████ RUT ██████████ **-8. Módulo 1.**

Necesita evaluación por profesional de la salud mental.

ANEXO N°3

A fin de contar con la documentación necesaria para la elaboración del informe de visita a la unidad, solicitamos a Ud. la siguiente información. Tal como se mencionó anteriormente, en conformidad con el artículo 3 letra f) de la Ley N° 21.154, existe un plazo de 20 días hábiles por parte de las autoridades para dar respuesta a las solicitudes de información que realiza el Comité para la Prevención de la Tortura.

- Resoluciones actuales que indiquen aspectos de reglamento interno, procedimientos y régimen para la Unidad Especial de Alta y Máxima Seguridad del Complejo Penitenciario de Arica.
- Lista individualizada actual de personas que residen en módulos 1 y 6, detallando calidad procesal del interno, fecha, motivo de ingreso y tipo de régimen en el que se encuentran (Máxima seguridad, segmentación agotada u otro). En el caso de las personas extranjeras que habitan el piso 4 agregar además nacionalidad e información sobre quiénes están con decreto de expulsión, condenados sin expulsión e imputados.
- Cantidad de personas privadas de libertad en las unidades penales del país que cuentan con expulsiones judiciales vigentes para los años 2021, 2022 y 2023. Desagregadas, por región, unidad penal, género, nacionalidad, edad y delito por el que se le conmutó la pena con la expulsión.
- Promedios de tiempos de reclusión (y espera) que tienen personas privadas de libertad en el CP Arica desde su orden de expulsión y en el módulo 6 (ex c4) al 14 de abril del 2023.
- Lista individualizada actual de personas utilizando camas en la unidad de enfermería, detallando motivo, fecha de ingreso y edad.
- Cantidad de personas privadas de libertad trasladadas desde otras unidades penitenciarias al módulo 6 desde el año 2022 a la fecha.
- Ingresos y egresos a la UEAS Arica incluyendo los motivos del ingreso y las unidades de procedencia cuando estas sean distintas al CP Arica.
- Lista con los nombres de personas sancionadas en los módulos 1, 6 y ex B2, B3 y B4 desde junio del año 2022 a la fecha, detallando tipo de sanción, fecha en que se decreta la sanción y fecha en que se pone término a la sanción. Se solicita informar sólo sanciones por faltas graves o menos graves.
- Lista con los nombres de personas que han repetido una sanción o medida disciplinaria en el módulo 1 desde junio de 2022 a la fecha, según tipo de sanción. Adjuntar copia de comunicación al juez del lugar de reclusión y la sanción aplicada, tal como lo establece el artículo 87 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.
- Copias de los resultados de los exámenes médicos que deben realizarse al ingreso a la UEAS de Arica (de acuerdo a lo indicado en el artículo 7 de la Res.Ex. N°2250 31.08.1999).
- Listado de revisión de la permanencia en la UEAS según lo establecido en el inciso 4° del artículo 28 del REP, indicando las razones para la continuidad o suspensión de la estadía en esta unidad especial desde el 1 de enero del 2022 a la fecha.
- Listado de oferta programática en reinserción social provista por la unidad penal, indicando población objetivo, número de personas que efectivamente participan, módulo y duración.
- Informar uso del tiempo y actividades de reinserción (recreación, deportivas, educación y trabajo) realizadas por los internos de los módulos 1, 6 y el grupo de módulos “ex B” (B2, B3, B4) desde el 1 de enero del año 2022 hasta la fecha, individualizando a cada participante y la cantidad de instancias en las que participó cada uno.
- Número de postulaciones a beneficios intrapenitenciarios, desglosado por tipo de beneficio, y el número de postulaciones aceptadas y rechazadas, para los últimos 2 años.
- Número de postulaciones a libertad condicional y el número de postulaciones aceptadas y rechazadas, para los últimos 2 años.
- Listado de incidentes críticos: riñas, agresión a funcionario, huelgas de hambre, suicidios y muertes, para los últimos 6 meses, desagregado por módulo o dependencia en que tiene lugar el incidente.
- Número de allanamientos realizados en la unidad desde 1 de enero del 2022 a la fecha, detallando fecha, módulo y especificar grupo que realiza el procedimiento (USEP Nacional, USEP regional, GARP, funcionarios de trato directo en los módulos, combinación de estos grupos).
- Cantidad de dispositivos y/o envases lacrimógenos tipo Take Down Oc-5.5, Take Down Oc Foam, Mk-Ix Foam, Aerosol Famae CS utilizados en los últimos 6 meses, detallando el mes y el módulo en que se realiza el procedimiento.
- Incautaciones de armas blancas, teléfonos celulares y sustancias ilícitas realizadas desde el 1 de enero del año 2022 a la fecha, detallando tipo de objetos, especies y sustancias ilícitas incautados, cantidad (o gramaje, según corresponda), módulo y fecha.
- Capacitaciones recibidas por funcionarios de la unidad, desagregado por planta, tipo y duración de la formación. Incluir formación en ITEP, TEP y Especialidades de grupos especiales.
- Dotación actual del personal de la unidad, desagregado por planta y función.

- Cantidad de funcionarios de la unidad denunciados por tortura, apremios ilegítimos y por delitos o faltas a la probidad administrativa (malversaciones, fraude al fisco, soborno o cohecho), desde el 1 de enero de 2022 a la fecha.
- Fechas en que se han realizado controles de plagas e higienización de espacios desde el 1 de enero de 2023 a la fecha, incluyendo lugares en los que se han realizado.